

ESTATUTO

DEL ORIGEN DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 1º) Los componentes de esta Asociación somos personas libres y de buenas costumbres, reunidas bajo la premisa de la filantropía, comprometidas en la generación de un espacio transformador, igualitario, amplio, diverso, libre de dogmas y fanatismos; un espacio inclusivo, sin distinción de géneros ni ideologías políticas ni orientaciones religiosas, profundamente fraterno y consustanciado con el progreso de la humanidad en sus dimensiones económica, social y ambiental.

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y FINES

Artículo 2º) Bajo la denominación de Asociación Civil APES sin fines de lucro, se constituye la presente, cuyo domicilio se establece en la ciudad de Concepción del Uruguay, CP 3260.

Artículo 3º) El objeto y los fines de la Asociación son:

- a) Lograr la prosperidad y el progreso social dentro de un concepto más amplio de libertad;
- b) Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento moral, intelectual, físico y social de todos;
- c) Desarrollar actividades filantrópicas en general y de ayuda social frente a la pobreza y el hambre;
- d) Realizar actividades de orden científico, educacional y de extensión universitaria promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos;
- e) Realizar actividades que garanticen una vida sana y promocionar el bienestar de todos a todas las edades;
- f) Establecer relaciones e intercambio cultural y científico con otras entidades afines, públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
- g) Promover y preservar el Patrimonio de la Ciudad y la región;
- h) Promover acciones en defensa de un ambiente sano, de protección en contra del cambio climático;
- i) Desarrollar actividades tendientes a la difusión del conocimiento en todas sus disciplinas, bajo diferentes métodos y formatos editoriales.
- j) Participar en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible de la humanidad;
- k) Participar en asociaciones, sociedades y otras personas jurídicas que permitan contribuir con el logro del objeto y los fines de la Asociación.

CAPACIDAD, PATRIMONIO Y RECURSOS SOCIALES

Artículo 4º) La Asociación está capacitada para:

- a) Adquirir bienes y contraer obligaciones, en general. Podrá, en consecuencia, operar con las instituciones financieras, cualquiera sea su naturaleza, autorizadas por el Banco Central de la República Argentina o con cualquier Banco del exterior;
- b) Realizar cualquier acto jurídico que sea necesario o conveniente para la consecución de su fin asociativo o el cumplimiento de su objeto;

- c) Gestionar el apoyo de las autoridades nacionales, provinciales, municipales o universitarias para el cumplimiento de los fines, celebrando los instrumentos legales correspondientes;
- d) Contratar y emplear personal profesional, técnico o administrativo;
- e) Establecer filiales, seguidas por estos mismos Estatutos, en cualquier lugar de nuestro país.

Artículo 5º) El patrimonio se compone de los bienes que posee en la actualidad y de los que adquiera en lo sucesivo por cualquier título, y de los recursos que obtenga por:

- a) Ingresos provenientes de cursos de capacitación, eventos o cualquier actividad que organice la Asociación;
- b) Las donaciones, herencias, legados y/o subvenciones que se reciban;
- c) Las cuotas y contribuciones que deban abonar los asociados, que serán fijadas por Asamblea;
- d) La renta de los bienes propios;
- e) Cualquier otro ingreso que pueda obtener lícitamente.

Artículo 6º) Los fondos sociales se destinarán exclusivamente a la consecución de los fines de esta Asociación y a la satisfacción de las obligaciones emergentes.

ASOCIADOS, CONDICIONES DE ADMISIÓN, OBLIGACIONES Y DERECHOS

Artículo 7º) Se establecen las siguientes categorías de asociados: fundadores, activos, benefactores y honorarios.

Artículo 8º) Serán “asociados fundadores” los asociados activos a la fecha de aprobación de este presente Estatuto.

Artículo 9º) Serán “asociados activos” aquellos cuya aprobación de ingreso fuere posterior a la entrada en vigor del presente Estatuto, mediante resolución del Consejo de Administración y siempre que se encuentre al día con cualquiera de sus obligaciones ante la Tesorería de la Asociación.

Artículo 10º) Serán “asociados benefactores” los que hubieren efectuado contribuciones más que significativas, a juicio del Consejo de Administración, a la Asociación a fin de que pueda perseguir su objeto, o bien, que anualmente contribuyan abonando más de veinte veces la cuota anual.

Artículo 11º) Serán “asociados honorarios” aquellas personas físicas o jurídicas que se hagan acreedores de ello, a juicio del Consejo de Administración ad-referéndum de la siguiente Asamblea General Ordinaria, y en reconocimiento a los importantes aportes al trabajo de nuestra institución.

Artículo 12º) Los asociados activos y los asociados benefactores poseen voz y un voto; los asociados honorarios tienen voz, pero no tienen voto ni pueden ocupar cargos electivos.

Artículo 13º) Para ser admitido en la Asociación se requiere cumplir con los requisitos siguientes: a) ser mayor de edad; b) ser presentado por tres (3) Asociados Activos que posean más de seis (6) meses de antigüedad o un (1) Asociado Fundador y suscribir la solicitud de admisión, la planilla de datos personales y la adhesión a los estatutos y reglamentos de la asociación; c) ser aceptados por el Consejo de Administración. La

decisión del Consejo de Administración deberá constar en el Acta y en el caso de rechazo, será con causa justificada. El aspirante podrá reiterar su solicitud de ingreso, luego de transcurrido un lapso no menor a seis (6) meses desde la fecha de la reunión en que se resolvió el rechazo.

Artículo 14º) El carácter de asociado se conserva indefinidamente y da derecho por igual a todos a intervenir en los actos de la Asociación, perdiéndose provisoria o definitivamente por las siguientes causas: Renuncia, Cesantía o Expulsión.

Artículo 15º) El Consejo de Administración podrá aplicar a los asociados las siguientes sanciones: a) amonestación; b) suspensión; o c) expulsión, previa formación de sumario administrativo y previa vista de descargo al imputado.

Artículo 16º) El Consejo de Administración, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, podrá declarar cesante, suspender o expulsar a un asociado cuya conducta afectare gravemente los intereses sociales, las disposiciones del Estatuto o bien entorpezca las resoluciones y funciones del Consejo de Administración. De dicha resolución se correrá traslado al asociado afectado, pudiéndose notificar la misma por los medios digitales o electrónicos constituidos por el mismo.

El asociado afectado, fehacientemente notificado, tiene derecho a defensa, pudiendo apelar la resolución del Consejo de Administración ante la Asamblea General. La decisión de esta última será de carácter inapelable.

Artículo 17º) Los motivos de expulsión son los que taxativamente se enumeran a continuación:

- a) Falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas por estos Estatutos;
- b) Observar una conducta contraria a la ética;
- c) Haber cometido actos graves de deshonestidad o engañado o tratado de engañar a la Asociación para obtener beneficio económico a causa de ello;
- d) Hacer voluntariamente daño a la imagen de la Asociación, provocar desórdenes graves en su seno, observar una conducta notoriamente inadecuada para la Asociación.

Art. 18º) Son obligaciones y derechos de los asociados:

- a) Llenar la ficha de afiliación, sin falsear los datos que allí se enumeran;
- b) Fijar domicilio real y electrónico, dando cuenta de su cambio;
- c) Abonar puntualmente las cuotas y cargos que fije la Asamblea Ordinaria;
- d) Presentar la renuncia por escrito, debiendo hallarse al día en sus pagos;
- e) Respetar y cumplir estos Estatutos, los Reglamentos y disposiciones de la Asamblea de Asociados o del Consejo de Administración;
- f) Aceptar las indicaciones reglamentarias que formulen las autoridades de la entidad;
- g) Presentar por escrito al Consejo de Administración ideas y proyectos de utilidades que se encuadren dentro de los fines de la Asociación;
- h) Asistir a las Asambleas, deliberar, votar en las mismas, elegir y ser elegido, con las limitaciones fijadas por este Estatuto;
- i) Tener libre acceso a las dependencias de la Institución y uso y goce de los beneficios que estos Estatutos acuerdan;

j) Informar por escrito al Consejo de Administración cualquier condición que se produjera y que le inhabilitara para continuar siendo asociado.

Artículo 19º) El asociado que adeudare un importe equivalente a seis (6) cuotas mensuales podrá ser suspendido en su calidad de asociado, previa información por carta certificada o notificación personal, invitándolo a efectuar el pago dentro de los cinco días de recibida. Podrá reincorporarse abonando el importe de su deuda con más los gastos que demande la gestión de cobro.

Artículo 20º) Ningún asociado puede hablar en nombre de la Asociación sin el expreso consentimiento del Consejo de Administración. De hacerlo, es pasible de recibir las sanciones enumeradas con anterioridad.

Artículo 21º) Ningún asociado puede hacer lo contrario a lo decidido por el Consejo de Administración.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

Artículo 22º) La Asociación será dirigida por un Consejo de Administración, compuesto de cinco miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Tres Vocales Titulares y Tres Vocales Suplentes. El mandato durará dos años y podrán ser reelegidos indefinidamente.

Artículo 23º) Habrá un Órgano de Fiscalización, compuesto por dos miembros, uno titular y otro suplente, con el título de Revisores de Cuentas. El mandato de estos durará dos años.

Artículo 24º) Para integrar el Consejo de Administración tanto como el Órgano de Fiscalización, el asociado deberá reunir el requisito de ser miembro fundador, o bien, ser asociado activo con una antigüedad no inferior a un (1) año contados a partir de su aceptación por el Consejo de Administración.

Es de carácter personal e indelegable las cargas del Consejo de Administración como del Órgano de Fiscalización, no serán remuneradas estas tareas o trabajos o servicios prestados a la Asociación por quienes ocupan estos cargos.

Artículo 25º) En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o cualquier otra causa que ocasione la vacancia transitoria o permanente del Presidente, el Vicepresidente podrá desempeñar el cargo vacante. Este reemplazo se hará por el término de la vacancia y siempre que no exceda el mandato por el que fuera elegido el miembro reemplazado.

Artículo 26º) El Consejo de Administración se reunirá por lo menos una (1) vez en el mes calendario, además, podrá ser citado por el Presidente o el Órgano de Fiscalización en cualquier momento. Las reuniones del Consejo de Administración se celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros, bajo las siguientes modalidades: presencial o a distancia a través de medios que permitan a los participantes comunicarse en forma simultánea con imagen y audio, registro y archivo de estas, o bajo la doble modalidad presencial y a distancia, tal como lo estipula el presente Estatuto para la reunión de las Asambleas. Las resoluciones que se tomen requerirán el voto de la mayoría de los presentes, salvo para las reconsideraciones, para las que será menester el voto de las dos terceras partes. En caso de empate, el voto del Presidente valdrá doble.

Artículo 27º) Son atribuciones y deberes del Consejo de Administración:

a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir este Estatuto y los Reglamentos, interpretarlos en caso de duda, con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que se celebre;

- b) Ejercer la administración de la Asociación, en miras de cumplir con el objeto y los fines sociales;
- c) Fijar las cuotas y cargos asociativos en situaciones de urgencia;
- d) Convocar a la realización de Asambleas;
- e) Resolver la admisión de nuevos asociados que soliciten ingreso;
- f) Aplicar, de corresponder, las sanciones previstas en este Estatuto;
- g) Contratar empleados y profesionales necesarios para el cumplimiento de la finalidad social, fijar sueldos y acordar honorarios;
- h) Ejercer la función de corregir la conducta de aquellos empleados que cometan faltas o incumplimientos a las obligaciones que le imponen la ley, el Convenio Colectivo de Trabajo que los rige, el reglamento interno de la Asociación y su propio contrato de Trabajo.
- i) Conformar comisiones especiales con asociados agrupados;
- j) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria, el Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e Informe del Órgano de Fiscalización. Todos estos documentos serán puestos en conocimiento de los socios con la anticipación requerida en este Estatuto para la convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias;
- k) Realizar los actos que especifica el artículo 1881 y concordantes del Código Civil y Comercial, aplicables, con cargo de dar cuenta en la primer Asamblea que se celebre, salvo los casos de adquisición, enajenación y constitución de derechos reales sobre inmuebles del patrimonio social, en que será necesaria la previa autorización por parte de una Asamblea;
- l) Dictar las reglamentaciones internas necesarias, las que deberán ser aprobadas por mayoría simple;
- m) Realizar, ratificar o rechazar los convenios y/o acuerdos de colaboración con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras o cualquier otro instrumento legal firmado por el Presidente en nombre de la Asociación;
- n) Convocar, por decisión de tres (3) de sus miembros o más, a Asamblea Extraordinaria.

Art. 28º) Son atribuciones y deberes del Órgano de Fiscalización:

- a) Examinar los libros y documentos de la Asociación por lo menos una vez al año;
- b) Asistir a las sesiones del Consejo de Administración cuando lo estime conveniente;
- c) Fiscalizar la administración, comprobando frecuentemente el estado de la caja;
- d) Verificar el cumplimiento de las Leyes, Estatutos y Reglamentos, en especial en lo referente a los derechos de los socios, y a las condiciones en que se otorgan los beneficios asociativos
- e) Dictaminar sobre la Memoria, Inventario, Balance General y Estado de Gastos y Recursos presentados por el Consejo de Administración;
- f) Convocar a Asamblea General Ordinaria cuando omitiere hacerlo el Consejo de Administración;
- g) Solicitar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria cuando lo juzgue necesario, poniendo los antecedentes que fundamentan su pedido en conocimiento de la Asamblea cuando se negare a acceder a ello el Consejo de Administración;

h) Vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación, el Órgano de Fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración social.

Artículo 29º) El Consejo de Administración electo deberá entrar en funciones dentro de la segunda quincena del mes de marzo del año correspondiente a su renovación, considerándose prorrogado el mandato del Consejo de Administración saliente hasta el día de la entrega efectiva. Si por causa imprevista o de fuerza mayor no se efectuara la entrega dentro de la fecha indicada, el Consejo de Administración saliente, o en su defecto siete asociados, convocarán a una Asamblea General Extraordinaria, la que resolverá, por simple mayoría de votos, quiénes quedarán a cargo de la dirección administrativa de la Asociación mientras dure la situación creada.

DEL PRESIDENTE

Artículo 30º) Son atribuciones y deberes del Presidente:

- a) Ejercer la representación de la Asociación y llevar a cabo las decisiones del Consejo de Administración y de las Asambleas;
- b) Citar a las Asambleas y convocar a las Sesiones del Consejo de Administración y presidirlas;
- c) Votar en las Sesiones del Consejo de Administración al igual que los demás miembros del cuerpo; su voto valdrá doble en caso de empate;
- d) Firmar junto con el Secretario las Actas de las Asambleas y del Consejo de Administración, la correspondencia y todo documento de la Asociación;
- e) Autorizar junto con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los recibidos y demás documentos de Tesorería, de acuerdo con lo resuelto por el Consejo de Administración. No permitirá que los fondos sociales sean invertidos en objetos ajenos a lo prescrito en este Estatuto;
- f) Dirigir las discusiones, suspender y levantar las Sesiones del Consejo de Administración y Asambleas cuando se alteren el orden y falten al debido respeto a estos Estatutos;
- g) Velar por la buena marcha y administración de la Asociación, observando y haciendo observar el Estatuto, Reglamento, las resoluciones de las Asambleas y del Consejo de Administración;
- h) Firmar convenios y/o acuerdos de colaboración con entidades públicas y/o privadas, nacionales o extranjeras o cualquier otro instrumento legal en nombre de la Asociación.

DEL SECRETARIO

Artículo 31º) Son deberes y atribuciones del Secretario:

- a) Asistir a las Asambleas y Sesiones del Consejo de Administración y redactar las respectivas actas, las que firmará junto con el Presidente y asentará en el libro correspondiente;
- b) Firmar junto con el Presidente la correspondencia y todo documento de la Asociación;
- c) Citar al Consejo de Administración, de acuerdo a lo prescrito en este Estatuto;
- d) Llevar el Libro de Actas de Sesiones de Asambleas y del Consejo de Administración y el Libro de Registro de Asociados;

e) Colaborar con el Presidente en la ejecución de todas las resoluciones del Consejo de Administración y/o de las Asambleas.

DEL VICEPRESIDENTE Y VOCALES

Artículo 32º) El Vicepresidente desempeñará las siguientes funciones:

- a) Ocupará el cargo de Presidente en caso de vacancia permanente o transitoria de la Presidencia;
- b) Hasta que no se dé el supuesto del inciso anterior, tendrá los mismo derechos y obligaciones que los vocales.

Los vocales tendrán derecho a voto en las sesiones del Consejo de Administración al igual que los demás miembros del Cuerpo.

DEL TESORERO

Artículo 33º) El Tesorero tiene los siguientes derechos y obligaciones:

- a) Será el encargado de llevar las finanzas de la Asociación, así como de confeccionar el Inventario, hacer confeccionar el Balance y presentar ambos ante la Asamblea;
- b) Puede asistir con un voto a las Asambleas y sesiones del Consejo de Administración;
- c) Debe ocuparse de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales;
- d) Dar cuenta del estado económico de la Asociación al Consejo de Administración y al Órgano de Fiscalización toda vez que estos se lo exijan;
- e) Realizar operaciones bancarias a nombre de la Asociación y a la orden conjunta del Presidente, con los fondos ingresados a la caja social, pudiendo retener las sumas que determine el Consejo de Administración como Fondo Fijo Menor.

DE LAS ASAMBLEAS

Artículo 34º) Habrá dos clases de Asambleas Generales: Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Generales Ordinarias tendrán lugar una vez al año, dentro de los primeros tres (3) meses posteriores al cierre del Ejercicio, cuya fecha de clausura será el 24 de marzo de cada año.

En las mismas se deberá:

- a) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, el Inventario, el Balance General y el Estado de Gastos y Recursos y el Informe del Órgano de Fiscalización;
- b) Elegir, en su caso, los miembros del Consejo de Administración y del Órgano de Fiscalización, titular y suplente;
- c) Tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día;
- d) Tratar los asuntos que hayan sido propuestos por un mínimo del diez (10) por ciento de los asociados, presentados al Consejo de Administración, dentro de los treinta (30) días de cerrado el Ejercicio Social;
- e) Modificar el Estatuto con mayoría de dos tercios de los presentes siempre que se haya notificado fehacientemente a todos los asociados de la realización de la Asamblea.

Artículo 35º) Las Asambleas Generales Extraordinarias serán convocadas siempre que el Consejo de Administración lo estime necesario, o cuando lo soliciten el Órgano de Fiscalización o al menos el veinte (20) por ciento de los asociados con derecho a voto.

Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un término de veinte (20) días, fundándose la respuesta en forma obligatoria.

Artículo 36°) Las Asambleas Generales se convocarán con quince (15) días de anticipación, por lo menos, publicándose edictos en el Boletín Oficial y/o en un diario de la ciudad, por el término de tres (3) días.

Artículo 37°) Las Asambleas Generales se reunirán válidamente en primera convocatoria con la mitad más uno de los asociados fundadores y/o activos. Si no se lograra quórum, sesionarán en segunda convocatoria una hora después con cualquier número superior a seis asociados. Todas sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos, con excepción de lo previsto en el artículo 27°) literal k) de estos Estatutos, situación que requerirá los tres cuartos de votos positivos presentes.

Las Asambleas Generales son soberanas para resolver la mejor manera de practicar los fines sociales.

Artículo 38°) La realización de las reuniones de las Asambleas Generales podrá celebrarse bajo la modalidad presencial, a distancia, utilizando medios que permitan a los participantes comunicarse en forma simultánea con imagen y audio, registro y archivo de estas o bajo la doble modalidad presencial y a distancia. En las notificaciones de convocatoria a las Asambleas Generales, deberá cumplirse con todos los requisitos fijados en la legislación, en el Estatuto y en los reglamentos para la celebración de las reuniones tanto en la modalidad presencial como a distancia.

DISOLUCIÓN

Artículo 39°) La Asamblea General no podrá decretar la disolución de la Asociación mientras existan al menos cinco (5) asociados dispuestos a sostenerla, quienes en tal caso se comprometerán a preservar el cumplimiento de los objetivos sociales.

Artículo 40°) De hacerse efectiva la disolución, se designarán los liquidadores, que podrá ser el mismo Consejo de Administración, o cualquier otra comisión de asociados que la Asamblea designe. El Órgano de Fiscalización deberá vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación. Una vez pagadas las deudas, el remanente de bienes pasarán con destino exclusivo a la Asociación Educacionista La Fraternidad (CUIT 30-53091769-6) o la institución que la reemplace.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 41°) Cualquier caso no previsto en estos Estatutos como así también la reforma de estos, será resuelto en Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto.

Artículo 42°) El presente Estatuto entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación por Asamblea General Extraordinaria.

Artículo 43°) El Consejo de Administración en funciones a la fecha de entrada en vigor del presente Estatuto, durará en funciones y cargos hasta la entrega de su mandato al Consejo de Administración que resulte electo en la primera elección que se haga de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto.

Artículo 44°) Ante cualquier acto lícito, ilícito, de fuerza mayor o de otra índole que dejare cesante o imposibilitada de funcionar a la Asociación, la misma se declarará disuelta, cumpliéndose lo establecido en los artículos 39°) y 40°).